生成式 AI 之合法應用及學術倫理標示 (二)-
AI 訓練與輸出環結的標示建議與倫理尊重

v.20261013

群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問
CC Taiwan Chapter Lead / CC 台灣計畫主持人
Legal Adviser @ Herding Open Source Management Consultants Ltd. & Gemly Int’ l IPR Office
林誠夏 / Lucien Cheng-hsia Lin Email: lucien.cc@gmail.com
LinkedIn: https://tw.linkedin.com/in/lucienchlin

財團法人馬偕醫護管理專科學校 - 研究發展組

2026.11.27

除所引第三方素材皆隨頁標註另有宣告者外本簡報採 CC-BY-SA-3.0-TW+ 發布釋出

lucien.cc@gmail.com

林誠夏 / Lucien C.H. Lin

本職：

1 、群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問

2 、 CC Taiwan Chapter Lead 、台灣開源法律網絡 共同創辦人

3 、究心公益股份有限公司獨立董事

歷任與現任：

1 、行政院、國發會、文化部、故宮博物院、考試院、銓敘部政府資料開放諮詢小組會議委員

2 、臺北市政府公共參與組市政顧問

http://tw.linkedin.com/in/lucienchlin



https://data.gov.tw/license



臺灣主權AI訓練語料庫
(Beta版)

關於語料庫 | 申請須知 | 語料資料集 | 授權條款 | 合作夥伴 | 登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. **授權人**：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。

https://taic.moda.gov.tw/content/license



https://moda.gov.tw/press/press-releases/18316



https://moda.gov.tw/press/press-releases/16790

Open Source Software License

→ 開放源碼授權條款

Creative Commons License

→ 創用 CC 授權條款

Open Data License

→ 開放資料授權條款

Open AI Model License

→ 開源 AI 模組授權

創作發展與教育學習的角度

淺探生成式 AI 與著作權利的正確認知及

產出素材的合法應用與倫理素養

大綱

01 | AI 與著作權的交集

02 | 何謂合法應用 AI

03 | 具體標示完善倫理要求

02 | 03

AI 輸出與應用階段的合法模式

使用 AI 工具模組、也請

盡量不要構成他人著作表達形式

的直接承襲、傳襲！

如使用素材為有智慧財產權之圖像，但生成結果有經過大幅度的個人調整，或圖案較為常見無直接辨識度，用於自己創作中還有侵權疑慮嗎？

Filmophile
4月24日上午3:04 ·

Star Wars x Studio Ghibli 🖼️





合理使用 @ https://www.facebook.com/filmophile.96/posts/pfbid02cCbiMj5nVwsBHfpTwvo2MQo4swobkvgGZzant479574W81JCXHwprbY8BU3KsS6vl

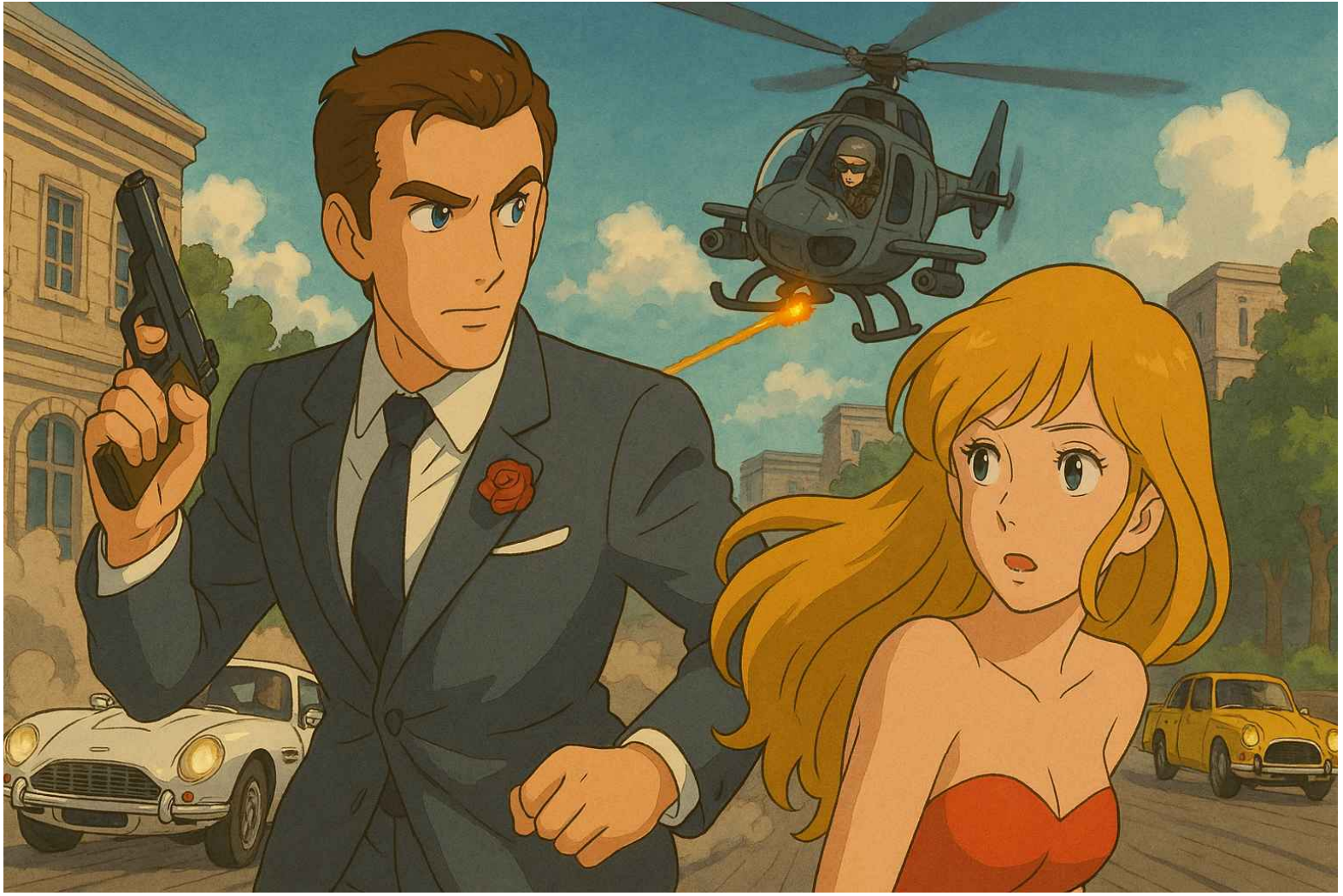
避免產生著作表達的

實質近似 Substantial similarity

請 AI 協助條列分析該篇文章重點

→ 概念、事實資訊之學習不受著作保護或限制

→ 而非直接下令轉譯該篇文章、承襲其表達



Built with ChatGPT-5, dedicated to Public Domain under CC0-1.0, No Rights Reserved.

Metro-Goldwyn-May ×
www.copyright.gov/fair-use/summaries/mgm-amhonda-cdcal1995.pdf
1 頁，共 1 頁
180%

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Am. Honda Motor Co., Inc.,
900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995)

Year	1995
Court	United States Court of Appeals for the Central District of California
Key Facts	To advertise a new convertible model with a detachable roof, defendants, Honda and its advertising firm, made a commercial featuring a fast-paced scene in which a menacing villain in a helicopter chases a suave hero and attractive heroine who are driving the new convertible model. Plaintiff MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.) filed a motion for a preliminary injunction alleging that defendants infringed its copyrights to sixteen James Bond films as well as the James Bond character. Defendants raised the fair use defense.
Issue	Whether defendants' commercial was a parody that was protected under the fair use defense.
Holding	The court granted MGM a preliminary injunction, ruling against defendants' fair use defense. The court disagreed with defendants' assertion that the

https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/mgm-amhonda-cdcal1995.pdf

James Bond(著作角色著作的擴展範圍)

1.英俊的男性英國間諜

2.圍繞著高科技裝備、跑車、美女

3.動作追逐場景為背景

著作角色的「**總體印象**」（**total concept and feel**）

https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/mgm-amhonda-cdcal1995.pdf

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採吉卜力風格，具備以下幾點元素：

1 、主角為英俊的男性英國間諜；

2 、圍繞著高科技裝備、跑車、美女；

3 、動作追逐場景為背景。

高風險表述

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採科技動漫風格，具備以下幾點元素：

1 、主角為英俊的中性亞洲間諜；

2 、圍繞著高科技裝備、跑車、美女；

3 、動作追逐場景為背景。

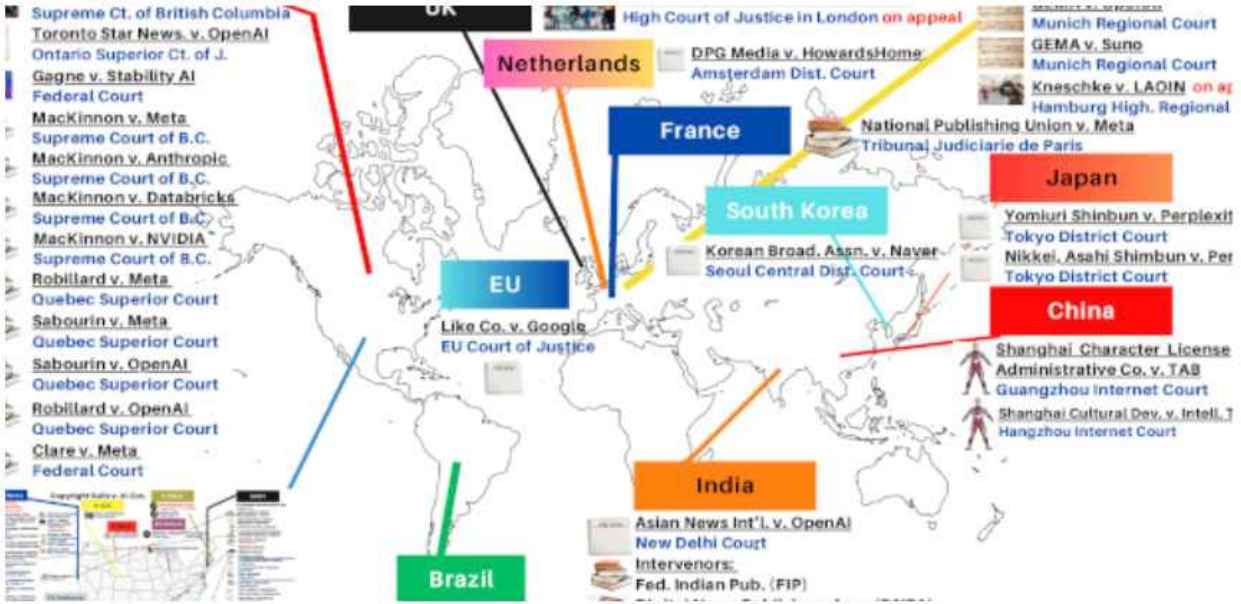
低風險表述→紀錄詠唱過程以作為佐證

AI 工具或許是中立的

實施行為才去判定合法或非法

從著作權觀點看一般使用者對AI工具的合法應用

2026 年 3 月 2 日 | Written by Librarian017 Leave a Comment



林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

分類

學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
語言學習
電子報
主題專欄
智慧財產權
投資 | 管理
經濟 | 統計
環境 | 永續
性別平等
醫學 | 養生
易經 | 數術
書評 | 影評
行銷 | 大數據
建築 | 設計
科普 | 科技
商管 | 經營
哲學 | 文學
藝術 | 音樂
政治 | 法律
教育 | 人文

https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9164

AI 工具的合法應用

1.「著作權僅保護表達，不保護思想或概念」

2.選擇在使用條款中提供風險避除的 AI 工具

3.掌握合理使用的界線，並適度標示原出處





左圖： Metro Taipei 官方路網圖，右圖：依左圖採用 OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 轉換為 Tokyo Metro 風格，皆採合理使用 (FAIR USE) 立場引用。



Taipei_Metro_Stations_and_Connections.md — ReText

檔案 編輯 說明

預覽 樣式 特殊符號

Taipei_Metro_Stations_and_Connections ×

臺北捷運路網圖：站名與連線列表

> 依使用者指定圖片逐線整理。本文是圖片的結構化轉錄，非截至今日的營運路網查核。圖中淡色路線也納入，但顏色深淺不單獨當作營運狀態證據。

讀法與範圍

- 每個路線表依站序排列；相鄰兩列代表同一路線直接相連，原則上可雙向理解。
- 表中的「相鄰站」只計同一路線的邊，不含步行轉乘。
- 分支另列，不把兩支線的終點誤接成同一路段；分支節點為北投、七張、大橋頭、濱海沙崙。
- 保留圖上站名用字（如「台北車站」「台北101/世貿」）；不包含站名旁的學校、醫院等副站名。
- 站碼將圖上分行字母與數字合併，例如 BL／01 寫成 BL01。
- 台鐵、高鐵僅作轉乘標記；原圖未提供其完整站序，故不推補鐵路連線。

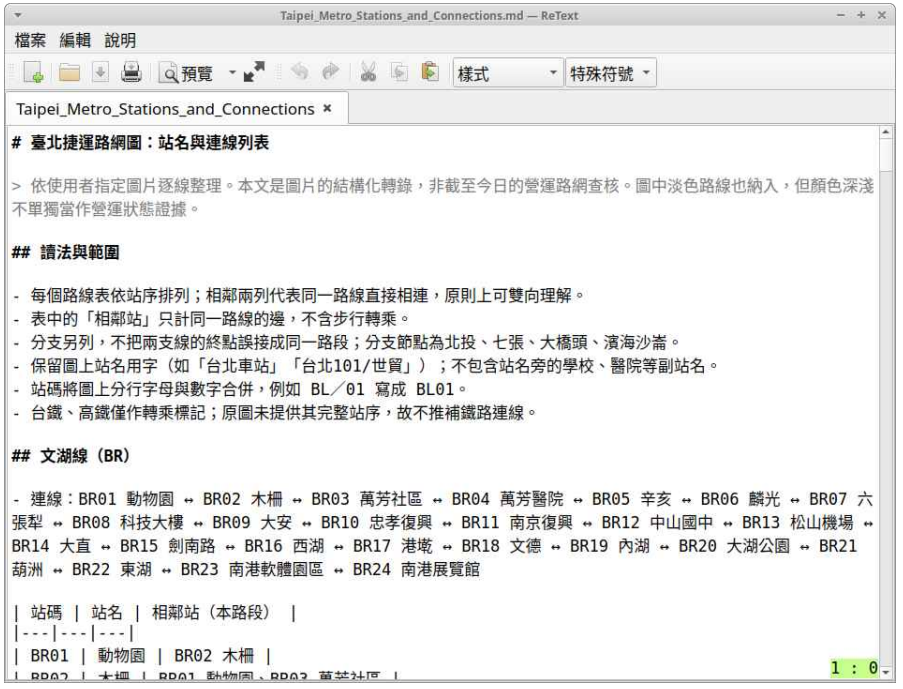
文湖線（BR）

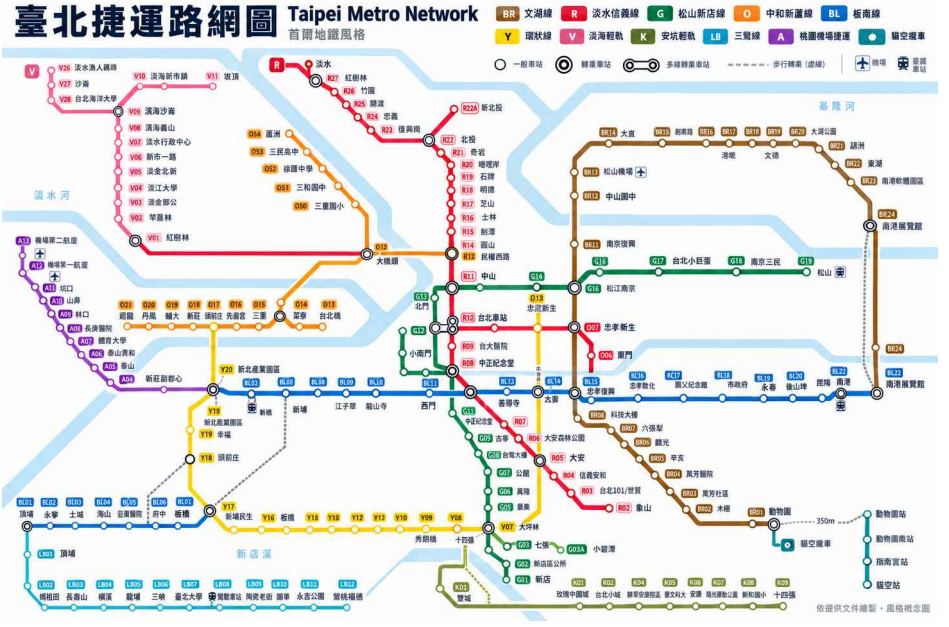
- 連線：BR01 動物園 ↔ BR02 木柵 ↔ BR03 萬芳社區 ↔ BR04 萬芳醫院 ↔ BR05 辛亥 ↔ BR06 麟光 ↔ BR07 六張犁 ↔ BR08 科技大樓 ↔ BR09 大安 ↔ BR10 忠孝復興 ↔ BR11 南京復興 ↔ BR12 中山國中 ↔ BR13 松山機場 ↔ BR14 大直 ↔ BR15 劍南路 ↔ BR16 西湖 ↔ BR17 港墘 ↔ BR18 文德 ↔ BR19 內湖 ↔ BR20 大湖公園 ↔ BR21 葫洲 ↔ BR22 東湖 ↔ BR23 南港軟體園區 ↔ BR24 南港展覽館

站碼	站名	相鄰站（本路段）
BR01	動物園	BR02 木柵
BR02	木柵	BR01 動物園、BR03 萬芳社區

1 : 0

左圖： Metro Taipei 官方路網圖、 FAIR USE ，右圖：將左圖透過 OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 摘取其各站相連之事實資訊。





左圖： OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 摘取 Metro Taipei 官方路網圖各站相連之事實資訊文件；
右圖：將左圖文件提供予 OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 依首爾地鐵風格繪製之路網圖。

如果霍格華茲有台灣生：

1. 鹹酥雞珍奶 2. 塑膠掃帚 3. 大同電鍋

4. 藍白拖 5. 擲筊 puá̍h-pue

https://twitter.com/I_dot_car/status/1572404697860018179





FAIR USE

左圖：桃色壞男孩 Peachy Boys @ https://tinyurl.com/39j4p2zc

右圖：馬鈴熊 PotaBear @ https://www.instagram.com/pota_bear_ti/

著作權法保護的標的為「表達的形式」

不及於背後的概念、思想

Coding Style, Painting Style, Writing Style

不受著作權保護、技法學習是能被接受的 ○

但累積式的抄寫程式碼或文句、圖畫片段 ×



https://twitter.com/I_dot_car/status/1572404697860018179

03 ｜具體標示完善倫理要求

多數的 AI 平台

1. 不主張產出物著作權
2. 操作者要就拿去主張
3. 後續責任主張者自負
4. 然提醒必要時註明是 AI 產生 – Built with AI / AI tags

03 | 01 生成式 AI 工具使用的標示



https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9186

Built with AI （由 AI 生成）

Produced by AI （由 AI 產出）

Facebook: 從鼓勵標示到自動註記

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

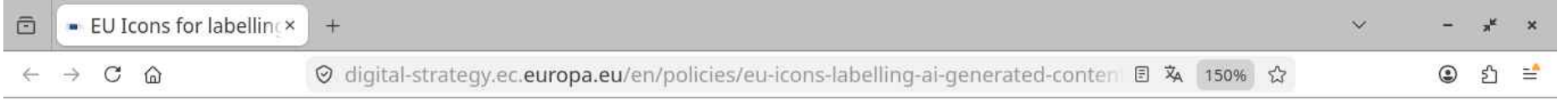
Built without AI （未使用 AI 生成）

Produced without AI （非 AI 產出）

100% human-created （百分之百人類創作）

(1) EU AI ACT 的避免誤會

Article 50 2026.8.2 正式上路



EU Icons for labelling AI-generated content

Deployers of generative AI systems can use the EU set of icons to label certain AI-generated content, in accordance with the AI Act transparency rules.

The EU has developed a set of icons that creators, publishers and other deployers of generative AI systems may use to label their AI-generated content. These icons are freely available and a integral part of Section 2 of the Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content.

What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content



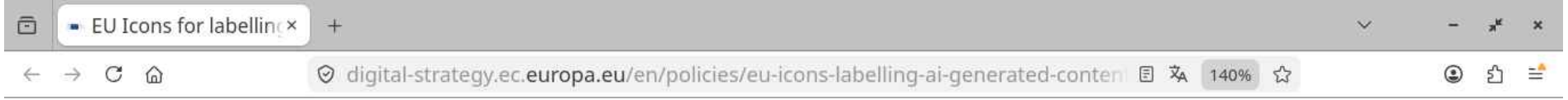
What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?

The icons are intended to help natural persons exposed to such content to recognise, in a clear and distinguishable manner, that the content has been artificially generated or manipulated. This obligation supports public trust, reduces the risk of misinformation and the informed viewing and reading by natural persons of all sorts of content.

Not all AI-generated or manipulated content needs to be labelled. The disclosure requirement under the AI Act covers only AI-generated or manipulated content. The icons support compliance with Article 50(4) of the AI Act, which requires deployers of AI systems to disclose:

- **Deep fakes** - AI-generated or manipulated image, audio, or video content that resembles existing persons, objects, places, entities or events and would falsely appear to a person to be authentic or truthful.
- **AI-generated or manipulated text** published to inform the public on matters of public interest, which did

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content



Limitations and exceptions

Evidently artistic, creative, satirical, fictional and analogous works

Where deep fake content forms part of an evidently artistic, creative, satirical, fictional or analogous work or programme, the transparency obligations are limited to disclosure in an appropriate manner that does not hamper the display or enjoyment of the work.

Authorised by law

The disclosure obligation does not apply where the use of deepfakes or published text on matters of public interest is authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences.

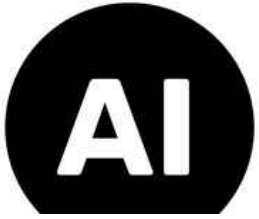
Human review or editorial control for text

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content

The EU icons

The Icons have 4 variations: black, white, black with 50% transparency and white with 50% transparency. You can download zip files with all the icons in all variations in SVG and PNG formats.

The icons have undergone user-testing, and the results have informed their design. Notably, performance improved across all measures when the basic icon was accompanied by a text label (e.g. modified).

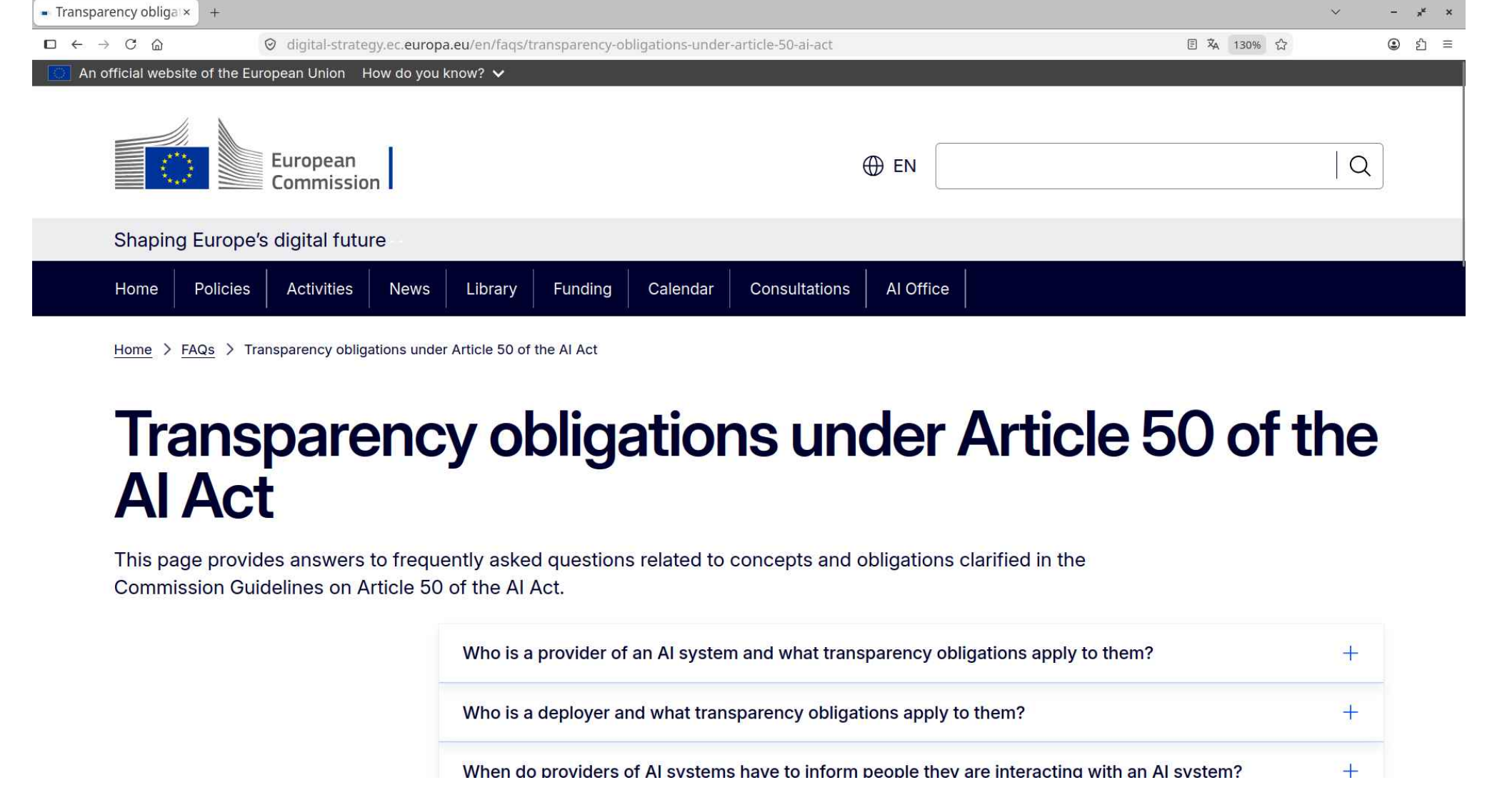
Icon	When to use	Use case examples
Basic icon 	When AI was involved in the creation of deep fake content (image, audio, video) or published text or when a custom text label or interactive second layer is implemented	Deep fake video with the text label “voices generated with” followed by the basic icon

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content

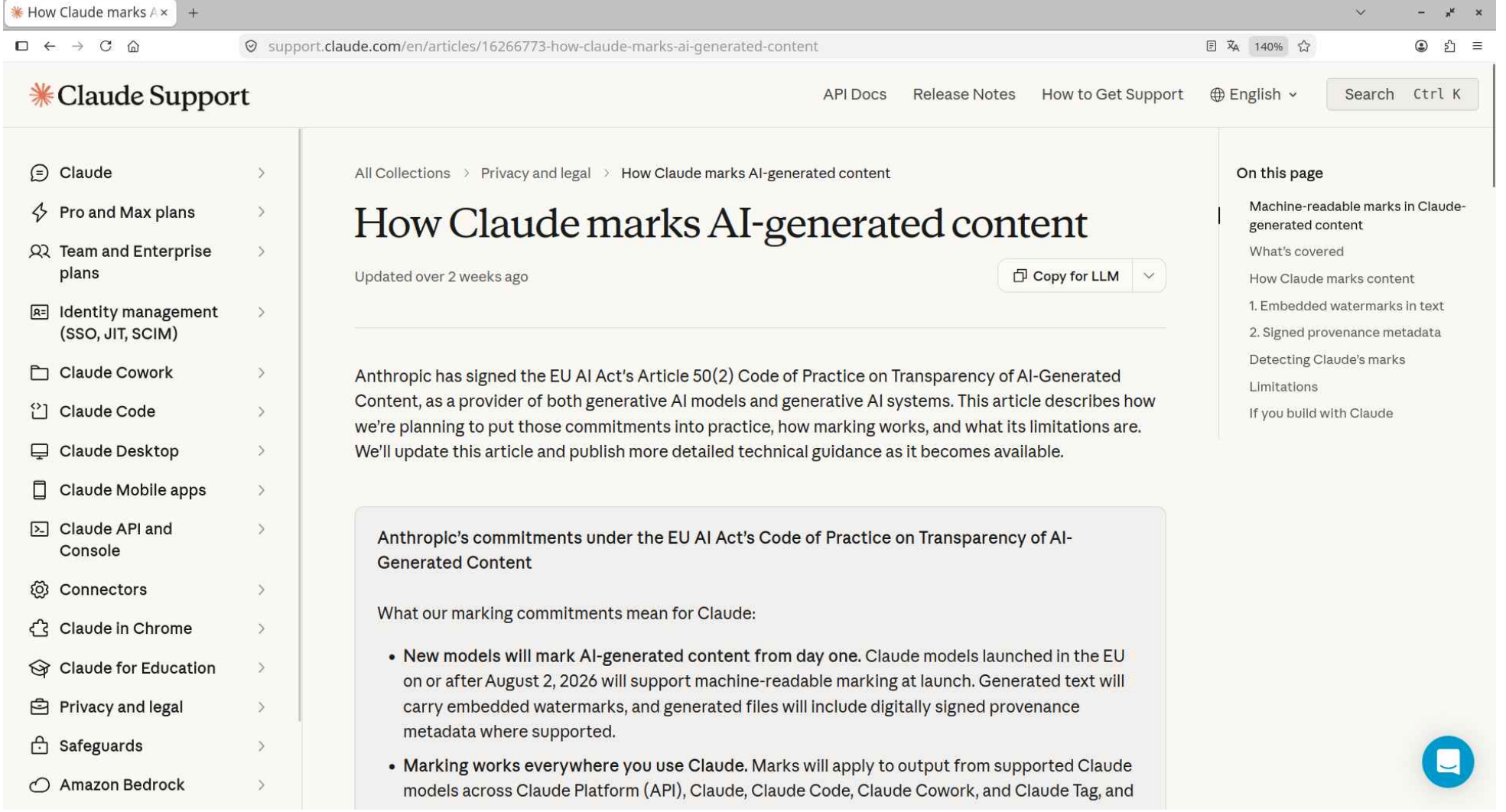
EU Icons for labellin ×
digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-conten
140%

Fully AI-Generated 	When the entire deep fake content (image, audio, video) or text is fully generated by AI with no human-created elements or human editorial control (apart from prompting)	Fully AI-generated deep fake videos with politicians or fictional events Fully AI-composed music or art* AI-generated news summaries
Partially AI-Modified 	When pre-existing, human-made content was partially modified with AI turning it into a deep fake or text on matters of public interest	A face in an authentic photograph is swapped with a face of a politician using AI Authentic photographs of an empty apartment is furnished

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content



https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/transparency-obligations-under-article-50-ai-act



https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

(2) 中國大陸的風行草偃

人工智能生成合成內容標識辦法 -2025.09.01

关于印发《人工智能 ×
www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm 110%

人工智能生成合成内容标识办法

第一条 为了促进人工智能健康发展，规范人工智能生成合成内容标识，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护社会公共利益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律、行政法规和部门规章，制定本办法。

第二条 符合《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》规定情形的网络信息服务提供者（以下简称“服务提供者”）开展人工智能生成合成内容标识活动，适用本办法。

第三条 人工智能生成合成内容是指利用人工智能技术生成、合成的文本、图片、音频、视频、虚拟场景等信息。

人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。

显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。

隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。

第四条 服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照下列要求对生成合成内容添加显式标识：

（一）在文本的起始、末尾或者中间适当位置添加文字提示或者通用符号提示等标识，或者在交互场景界面、文字周边添加显著的提示标识；

（二）在音频的起始、末尾或者中间适当位置添加语音提示或者音频节奏提示等标识，或者在交互场景界面中添加显著的提示标识；

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

顯式標識 + 隱式標識

署名 (浮水印)+metadata(詮釋資料)

(3) 我國採行的風險分類

人工智慧基本法

第 16 條

數位發展部應參考國際標準或規範，推動與國際介接之人工智慧風險分類框架，並應協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎之管理規範。

各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理之需要，循前項風險分類框架，訂定以風險為基礎之管理規範，並應協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。有第五條第一項所列之情事者，應依法令限制或禁止之。

人工智慧基本法

第 5 條

政府應避免人工智慧之應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。

政府應以兒少最佳利益為原則，人工智慧產品或系統經中央目的事業主管機關會商數位發展部認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。

數位發展部及其他相關機關應提供或建議評估驗證之工具或方法，以利各目的事業主管機關辦理前項事項。

前項驗證工具及方式之形成，應徵詢相關利益團體、產業、學者、社會團體及法律專家之意見。

施政說明
數位發展四大主軸
強化偏鄉數位服務
對齊大會 Alignment Assemblies
數據賦能 公益創新
數位憑證皮夾
最新海纜狀況
數發部 AI 專區
- 治理與評測
- 資料開放與創新
- 產業推動與算力
- 人才培育與指引

人工智慧風險分類框架

為鼓勵人工智慧發展的同時，確保技術應用的安全與可靠性，數位發展部依據《人工智慧基本法》規定，推動與國際接軌之「人工智慧風險分類框架」。本框架旨在作為政府跨部會溝通的共同語言，提供一套共通的評估標準。

一、框架定位與目的

（一）共通評估標準：協助各主管機關識別其管轄領域內 AI 應用的潛在風險，並檢視現有法規之充足性。

（二）跨部會協作：協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎的管理規範。

（三）權責分工：最終的治理執行權力與責任仍由各目的事業主管機關負責，依循此框架原則，將其轉化為具法律拘束力、可直接執行的領域管理規範。

二、四項核心操作流程

本框架引導各機關依序進行以下操作，以落實風險管理：

（一）盤點應用情境：掌握所管產業現有或未來可能導入的 AI 應用場景。

（二）識別風險：識別產業 AI 應用中潛在的風險類型。

（三）評估風險：針對識別出的風險類型，進一步評估該風險類型之影響程度。

（四）應對風險：依據判定結果強化或規劃妥適之管理作為。

三、連結

人工智慧風險分類框架

https://moda.gov.tw/major-policies/ai/governance/19244

現階段 AI 產出標示的建議原則 -v.20260804

1. **應予標示**：不揭露者可能**直接違反現行法**（例如觸及 刑法、選罷法、醫師法 相關法律保留事項之 deepfaking）
2. **建議標示**：涉及**風險分擔**、**公平原則**的其他事項

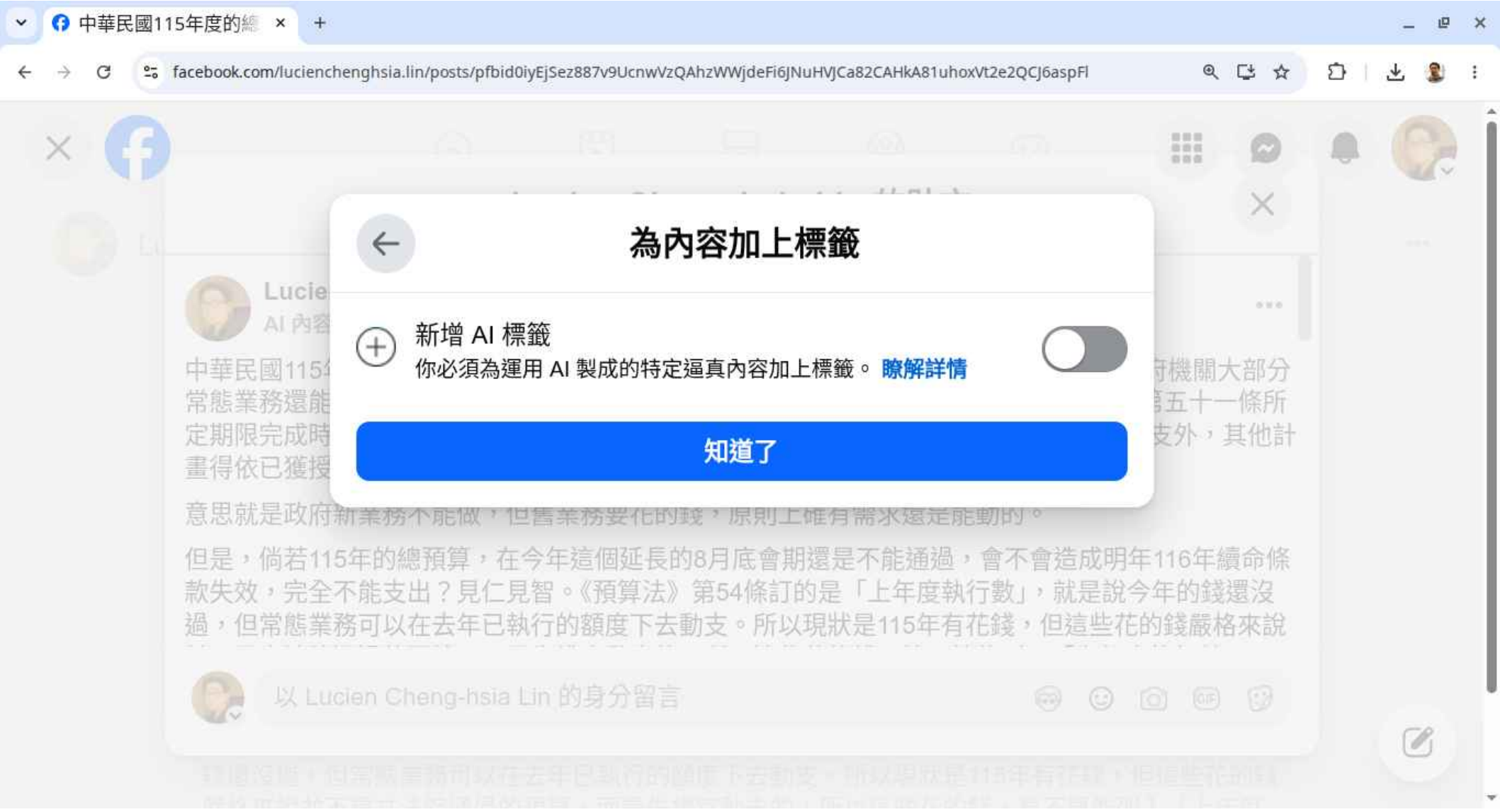
---

3. **不標亦可**：然標示有助於**釐清或聲明權利**

1 、 AI 防偽標示： Adobe C2PA 、 OpenAI DALL・E 、 Stability AI invisible watermark ， Google Studio SynthID 。

2 、 IPTC 標籤： International Press Telecommunications Council 影像 EXIF/XMP 欄位標示規格。

3 、 CR 標籤： CR(Copyright) 標籤，泛指任何能標明作品的著作權利狀態及授權條款的相關資訊。


中華民國115年度的總
facebook.com/lucienchenghsia.lin/posts/pfbid0iyEjSez887v9UcnwVzQAhzWWjdeFi6JNuHVJCa82CAHkA81uhoxVt2e2QCJ6aspFl
為內容加上標籤
新增 AI 標籤
你必須為運用 AI 製成的特定逼真內容加上標籤。 瞭解詳情
知道了
以 Lucien Cheng-hsia Lin 的身分留言


中華民國115年度的總
facebook.com/lucienchenghsia.lin/posts/pfbid0iyEjSez887v9UcnwVzQAhzWWjdeFi6JNuHVJCa82CAHkA81uhoxVt2e2QCJ6aspFl
Lucien Cheng-hsia Lin 的貼文
AI 內容
此貼文的內容可能是使用 AI 建立而成
這是根據內容建立工具加入的訊號所得到的結論。此訊號通常表示內容完全由 AI 生成，而非只是透過 AI 修改。
協助你識別 AI 內容
當訊號顯示內容完全由 AI 生成，我們就會為內容加上標籤。某些 AI 內容可能不含我們識別這類內容所需的資料。我們會在貼文的功能表分享 AI 使用方式的相關資訊。瞭解詳情
以 Lucien Cheng-hsia Lin 的身分留言



Lucien Cheng-hsia Lin
AI 內容 · 昨天下午2:40 ·

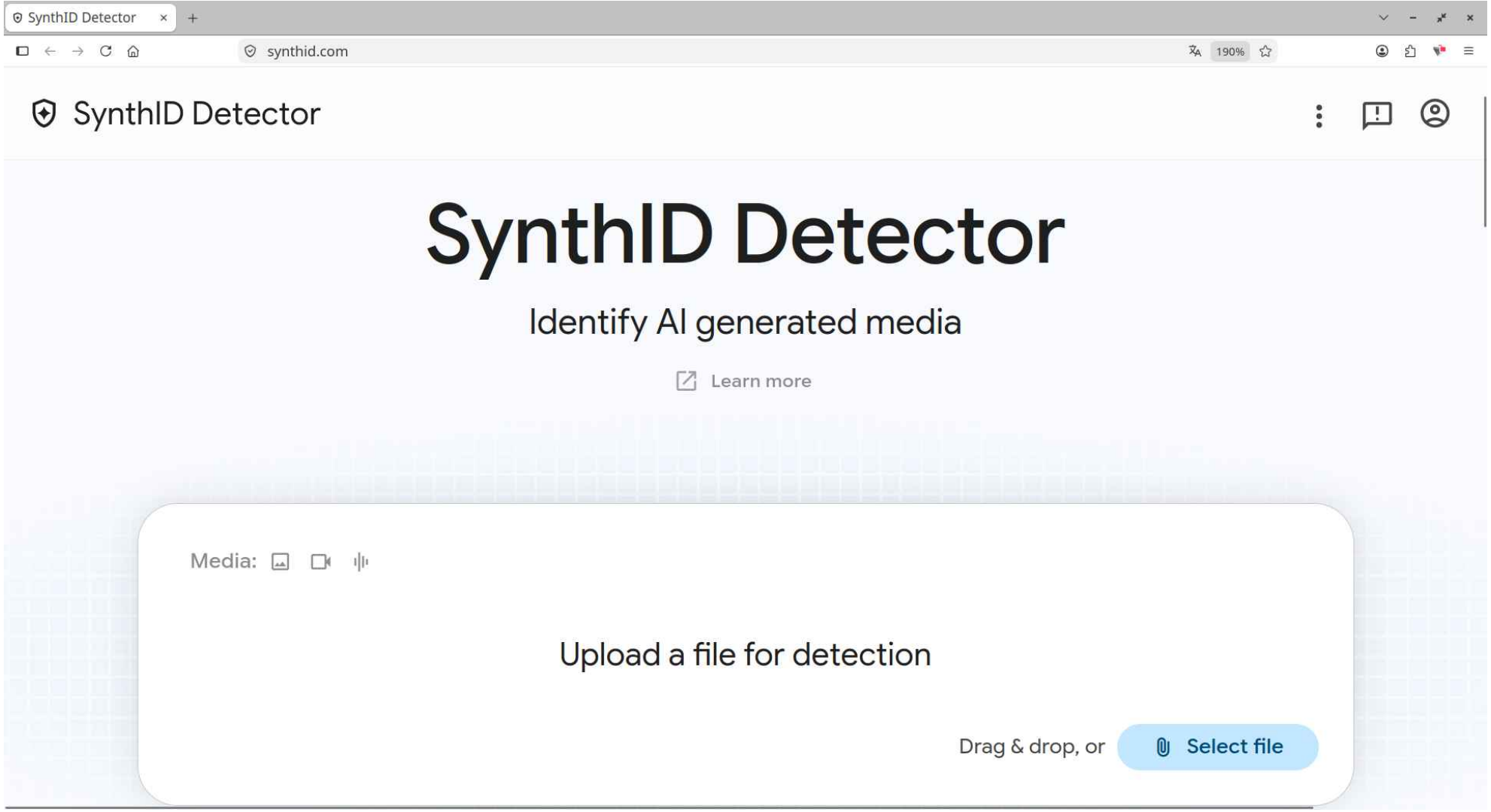
高中時，有一次搭錯公車，誤入台大校園。那時，我被校園裡四處茂密的杜鵑花震撼到了。放眼望去，到處都是，恣意綻放，彷彿撒野一般。

上了台大之後，頭一年，還記得自己曾在校慶前後，或是在系所XX之夜舉辦前後，走遍校園，欣賞這些杜鵑花。

但到了第二年，這些花便因為習慣而成了背景色。花依然開在那裡，只是因為太過常駐、太過頻繁，即使仍映入眼簾，我卻已經不再意識到它們的存在。

反倒是那些系上音樂會、XXX 系所之夜，演出結束後送出去或收到的百合、玫瑰、滿天星等花束，總是讓人記得。這些花的存在轉瞬即逝，有時甚至只是一場儀式中的交接；但也正因為少見，或被合照拍攝留存，反而更容易被記住。
…… **查看更多**

編輯



https://synthid.com/

SynthID Detector | Image - Chromium

SynthID Detector | I

synthid.com/image-detection

SynthID Detector

Back



+ OpenAI

SynthID was detected

This media was made or edited with OpenAI

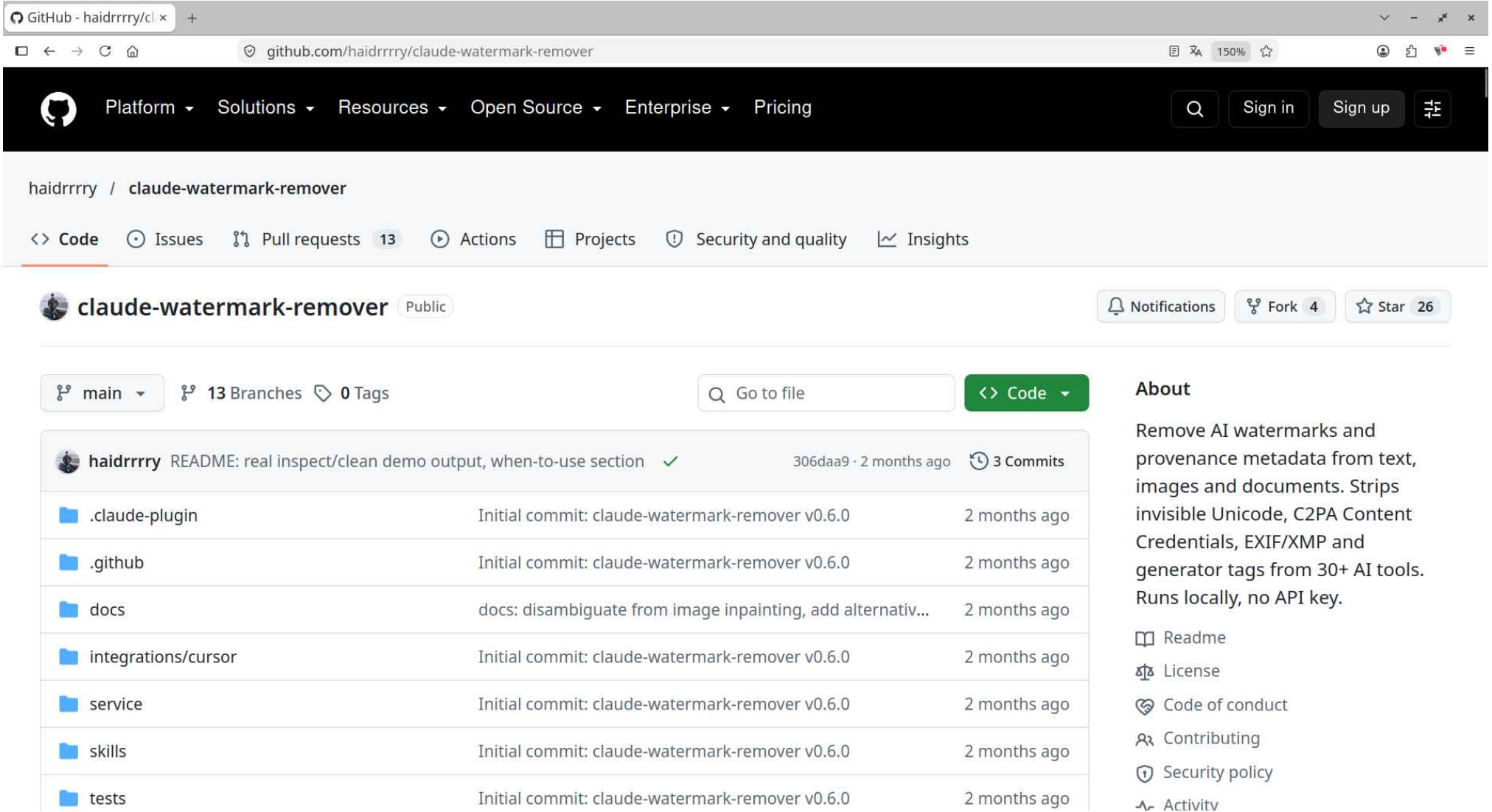
Please note that this media may have been edited further since then.

What is SynthID?

DETECTS MEDIA GENERATED BY:

NVIDIA OpenAI Google kakao

https://synthid.com/



https://github.com/haidrrrry/claude-watermark-remover

明知並有意為之 = 惡意

承擔最大法律責任

软件登记指南 | 作品登记指南 | 数字版权登记指南

Z11 作品著作权登记

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z21 著作权合同备案

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z31 与著作权有关权利事项登记

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z41 重印国外期刊合同登记

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z51-6 著作权质权登记

Z61-4 撤销、撤回、变更登记和补发作品著作权登记证书

Z71-5 出版境外录音、影视合同登记

查 登记档案查询

著作人舉證責任及方法

著作人舉證責任及方法

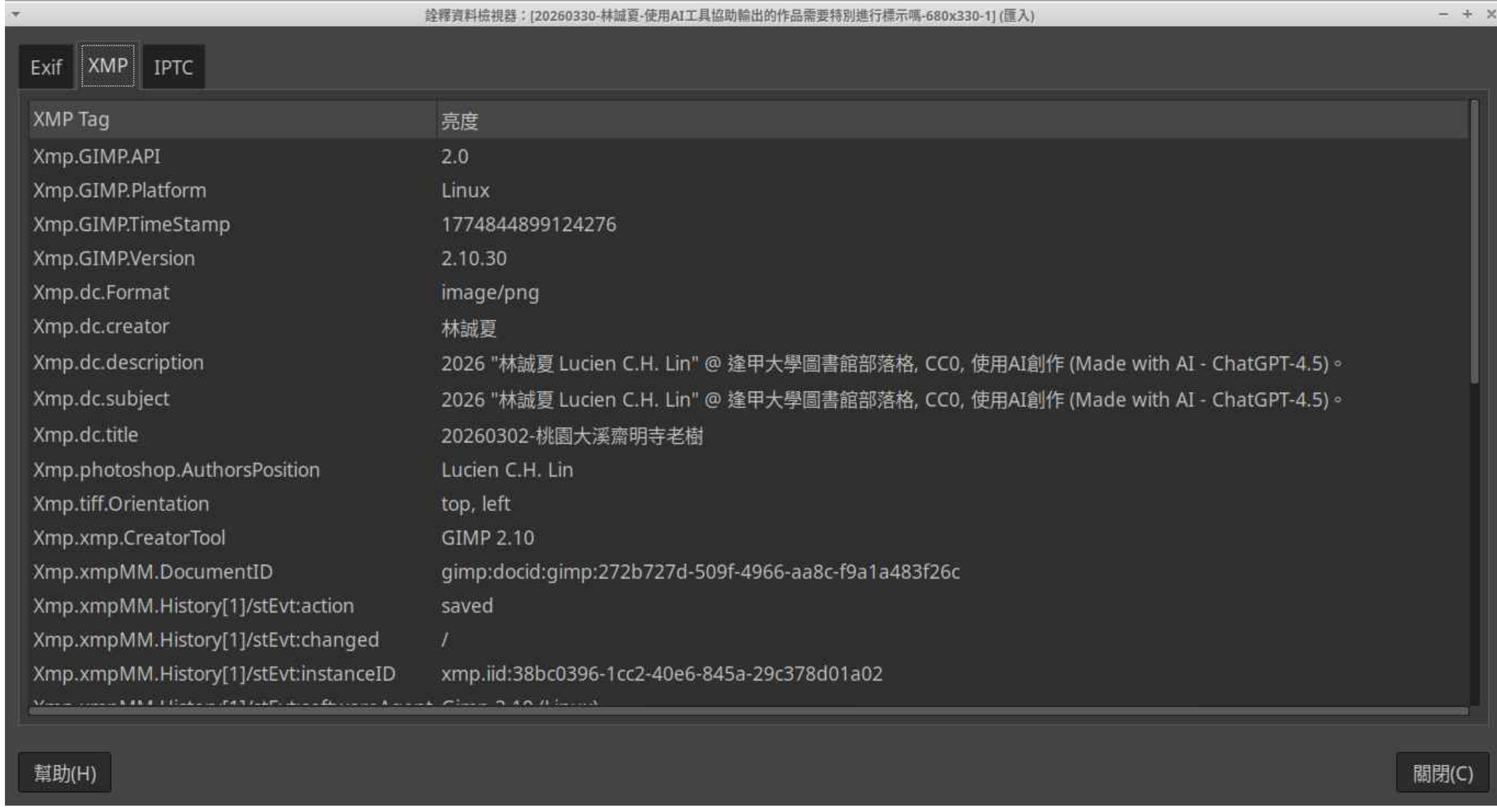
壹、著作權創作保護原則之沿革

按著作權法在民國七十四年以前乃以註冊為保護要件，民國七十四年七月十日修正時，即改採創作保護原則，不再以註冊為保護要件(外國人仍以註冊為保護要件，但對美國例外採創作保護主義)，惟仍維持自願註冊並發給著作權執照之制度。八十一年六月十日修正時，再將自願註冊制度修改為自願登記制度，發給著作權登記簿謄本，且對所有外國人一體適用，刪除七十四年舊法對於外國人之著作須註冊方予保護之規定。八十七年一月二十一日總統令公布新著作權法，則廢止著作權自願登記制度，但仍保留製版權登記之制度。

貳、著作人舉證之事項

按現行著作權法已採創作保護原則已如前述，著作人於著作完成時即享有著作權，不以申請著作權登記為權利取得要件。又按著作權係屬私權，著作權人應與其他一般私權之權利人相同，對其權利之存在自負舉證責任，故著作權人應保留創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料，作為證明自身權

2025 ©" 參賽者姓名、筆名、別名、或網路 ID 擇一 "@ 2025 臺北生成藝術節 , CC-BY-3.0-TW+, 使用 AI 創作。


詮釋資料檢視器：[20260330-林誠夏-使用AI工具協助輸出的作品需要特別進行標示嗎-680x330-1] (匯入)
Exif
XMP
IPTC
XMP Tag
亮度
Xmp.GIMP.API
2.0
Xmp.GIMP.Platform
Linux
Xmp.GIMP.TimeStamp
1774844899124276
Xmp.GIMP.Version
2.10.30
Xmp.dc.Format
image/png
Xmp.dc.creator
林誠夏
Xmp.dc.description
2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.subject
2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.title
20260302-桃園大溪齋明寺老樹
Xmp.photoshop.AuthorsPosition
Lucien C.H. Lin
Xmp.tiff.Orientation
top, left
Xmp.xmp.CreatorTool
GIMP 2.10
Xmp.xmpMM.DocumentID
gimp:docid:gimp:272b727d-509f-4966-aa8c-f9a1a483f26c
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:action
saved
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:changed
/
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:instanceID
xmp.iid:38bc0396-1cc2-40e6-845a-29c378d01a02
幫助(H)
關閉(C)

第 80-1 條

1 著作權人所為之權利管理電子資訊，不得移除或變更。但有下列情形之一者，不在此限：

一、因行為時之技術限制，非移除或變更著作權利管理電子資訊即不能合法利用該著作。

二、錄製或傳輸系統轉換時，其轉換技術上必要之移除或變更。

2 明知著作權利管理電子資訊，業經非法移除或變更者，不得散布或意圖散布而輸入或持有該著作原件或其重製物，亦不得公開播送、公開演出或公開傳輸。

第 90-3 條

1 違反第八十條之一或第八十條之二規定，致著作權人受損害者，負賠償責任。數人共同違反者，負連帶賠償責任。

2 第八十四條、第八十八條之一、第八十九條之一及第九十條之一規定，於違反第八十條之一或第八十條之二規定者，準用之。

著作權法第 80-1 條： https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=80-1

著作權法第 90-3 條： https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=90-3

對原著作權人所設之「權利管理電子資訊」，無合法理由進行移除或變更，並致著作權人受損害者，移除者或變更者負賠償責任。

03 | 02

學術與公開發表領域的共範與尊重

工具：

- 指令 AI 將本課程錄音內容完整謄錄為逐字稿。

-- 創意表達仍為原講者

輔具：

- 指令 AI 將本課程錄音內容整理為 3000-5000 字報導，分為五章節，並就講者反覆說明之事採粗體表示。

-- 創意表達已混雜、建議洽原講者取得改作之授權。

創意發明上、考究人類就 AI Output

在「表達形式」上的「掌控能力」



2026, "會開車和會造車是不同的，如果車子不是你造的，而你只會開車，就好好的開車，不要讓人認為你的能力大到能造車！", prompted by Lucien C.H. Lin, generated with ChatGPT-5.3 (OpenAI), CC0 1.0.

維持公共事務的公平性

以任何合理方式為之

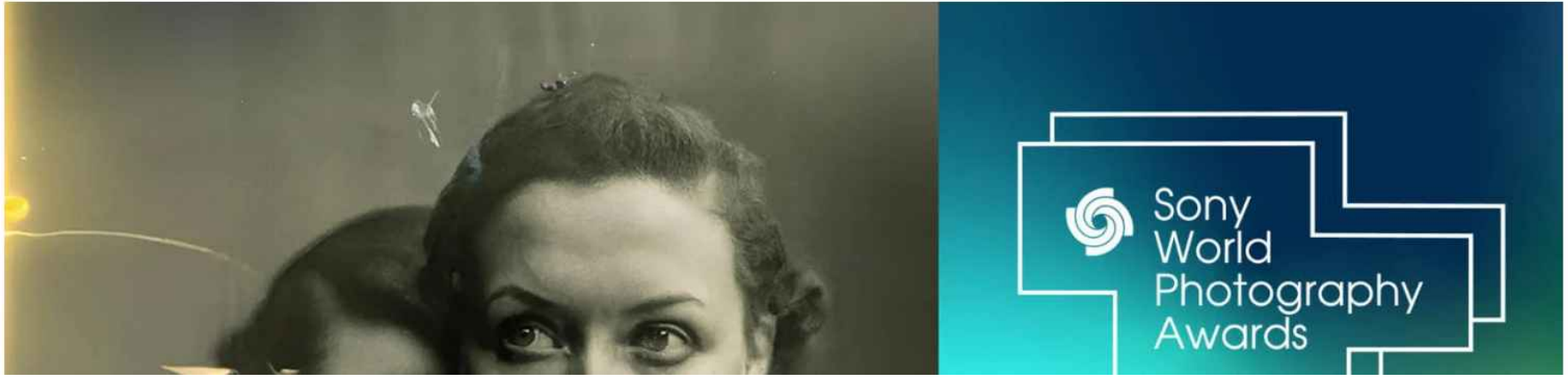
若把 AI 當工具、完全操作過程和結果的創作表達，那它就是工具。

然若把 AI 當輔具，則應適當披露其輔助事實以得到公平評價。

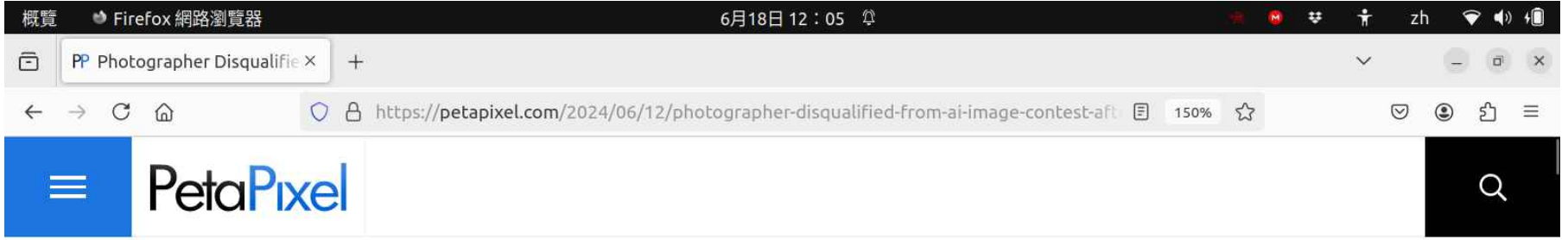
概覽 Firefox 網路瀏覽器 6月20日 10：55
Artist Refuses Prize Afte
https://petapixel.com/2023/04/14/artist-refuses-prize-after-his-ai-image-wins-at-top-ph
150%

Artist Refuses Prize After His AI Image Wins at Top Photo Contest

APR 14, 2023 MICHAEL ZHANG



https://petapixel.com/2023/04/14/artist-refuses-prize-after-his-ai-image-wins-at-top-photo-contest/



Photographer Disqualified From AI Image Contest After Winning With Real Photo

JUN 12, 2024 MATT GROWCOOT



https://petapixel.com/2024/06/12/photographer-disqualified-from-ai-image-contest-after-winning-with-real-photo/

概覽 Firefox 網路瀏覽器 6月18日 12：06 zh
Photographer Disqualifie ×
https://petapixel.com/2024/06/12/photographer-disqualified-from-ai-image-contest-aft 150%



F L A M I N G O N E by Miles Astray which won an AI image contest.

A photographer has been disqualified from a picture competition after his real photograph won in the AI image category.

https://petapixel.com/2024/06/12/photographer-disqualified-from-ai-image-contest-after-winning-with-real-photo/



Original: Alfred Stevens, CC0, via Wikimedia Commons
AI modified: Lucien C.H. Lin, ChatGPT 4o, CC0, April 12, 2025.
Inspired by: "I am Programmer,I have no life.'s Post"



Original: Alfred Stevens, CC0, via Wikimedia Commons
AI modified: Lucien C.H. Lin, ChatGPT 4o, CC0, April 12, 2025.
Inspired by: "I am Programmer,I have no life.'s Post"

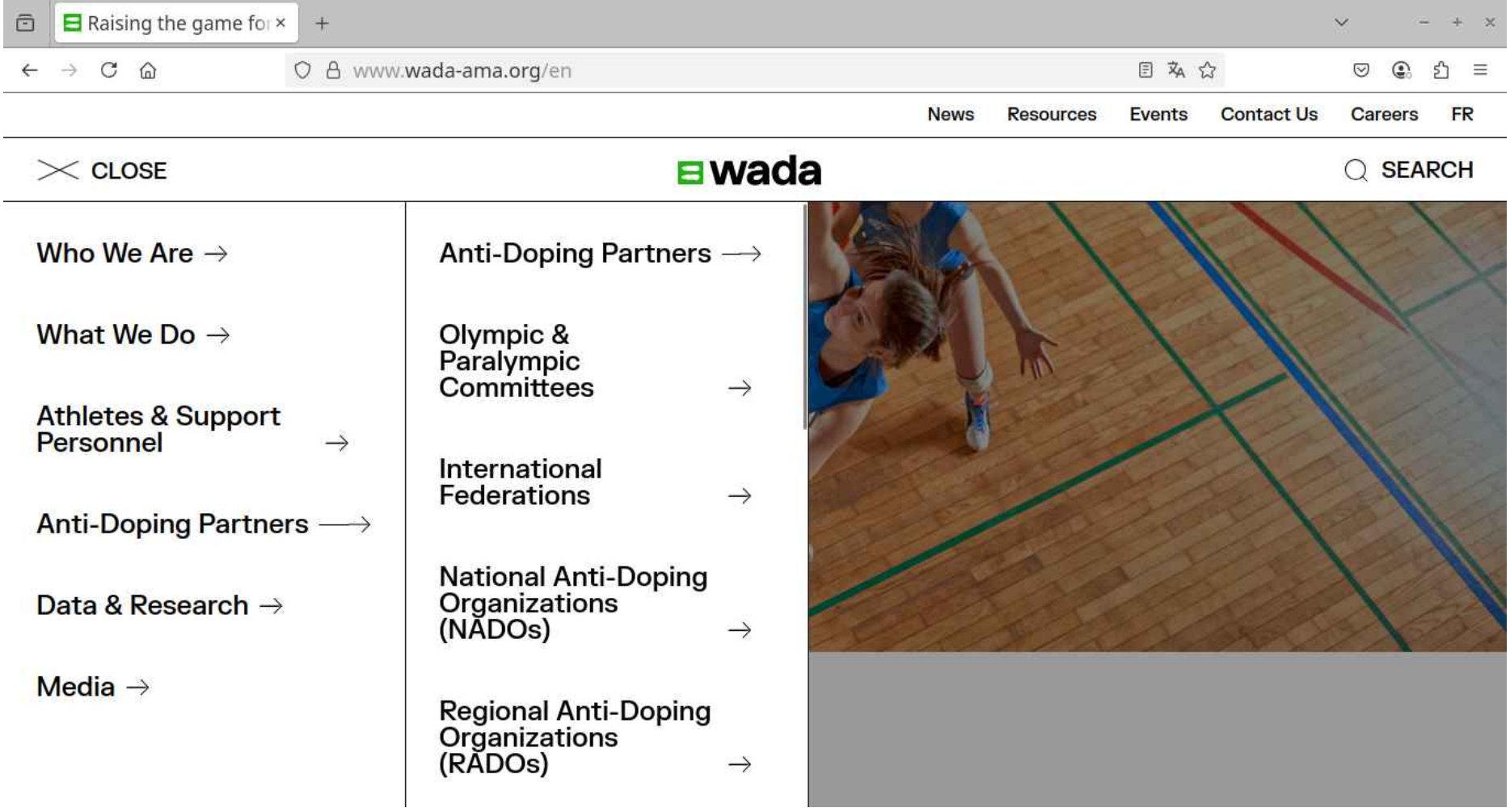
若是假的、不能讓人信以為真

若非自撰、不能讓人誤為評價

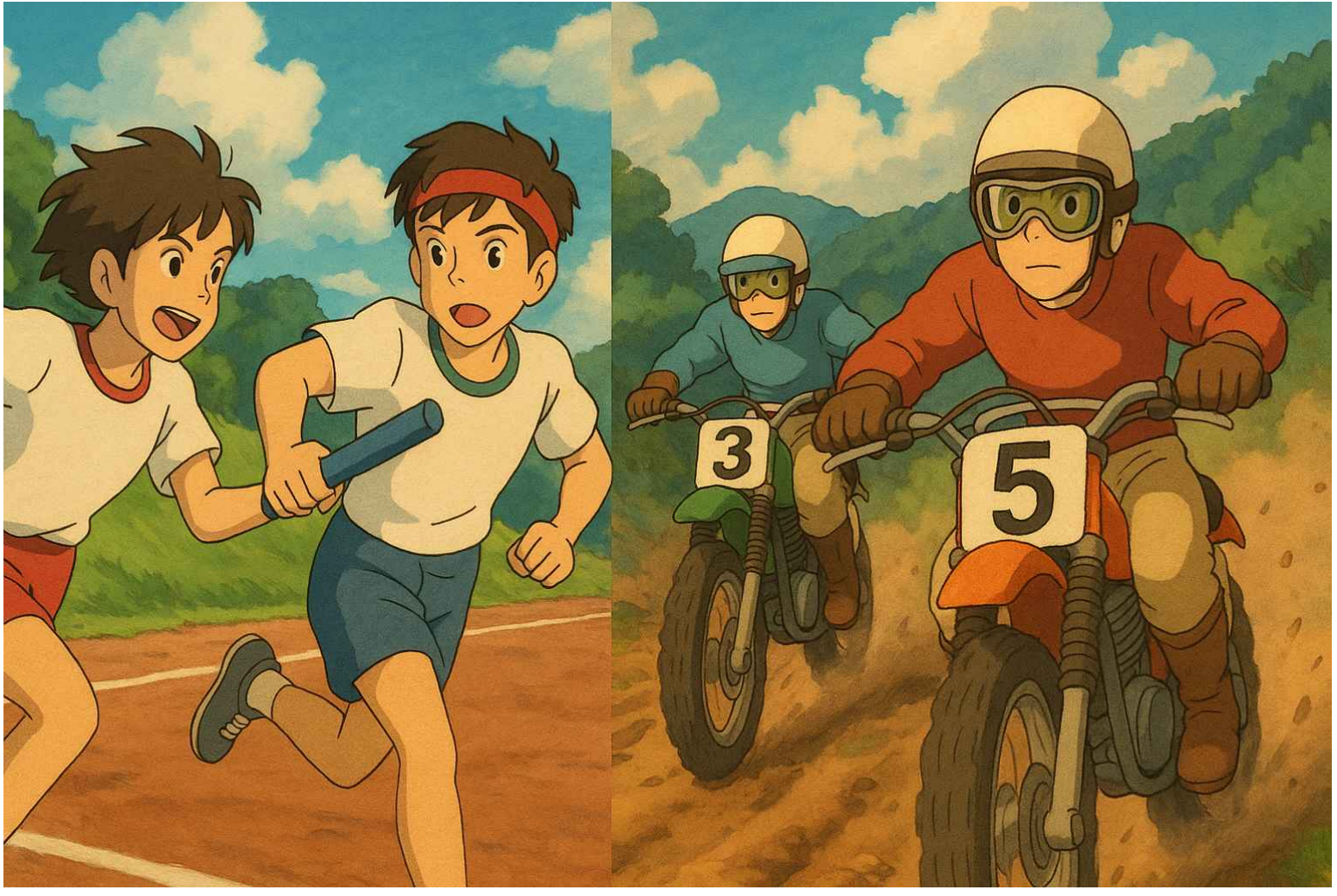
重點不是用 AI

重點是用了 AI 沒有揭露

而讓人誤會該等表達皆為原創



https://www.wada-ama.org/en



Built with ChatGPT-4o, dedicated to the public domain under CC0 1.0.

國家科學及技術委員會

研究誠信電子報

第 61 期

https://ethics.moe.edu.tw/resource/epaper/

▶ 專欄文章

您的作品或是純AI的輸出？—從著作權與CC授權學習AI輔助的標示要素

關於本期：

生成式 AI 工具從 2022 年末開始普及，並逐步擴大被應用到教育、研究領域。然而在採用 AI 輔助創作與發表時，有哪些是工具性的使用？有哪些是輔具性的使用？這牽涉到法律上著作權利地位的主張，也連帶影響到學術誠信的揭露責任。本文導引讀者建立著作權上基礎認知，進而梳理到實例的應用，其後探討 CC 授權條款與主流期刊組織，就 AI 輔助創作的標示要素，以促進讀者對 AI 技術使用的學術課責，有更紮實的理解和實踐。

https://ethics.moe.edu.tw/resource/epaper/

AI 到底能不能用？

用到什麼程度？

平台或組織的規則

如果 AI 生成的內容出現錯誤或偏見，應如何承擔最終的責任？誰應對這些問題負責？

AI 工具的免責聲明 + 期刊徵稿規則→操作者負完全責任

人工智慧（AI）於學術論文撰寫中的使用界線為何？在何種使用情境下不致違反學術倫理？例如，運用 AI 進行語句潤飾或語言修訂，是否屬於違反學術倫理之行為？用 AI 寫作論文再修飾是可以的嗎？

投稿國內外期刊或公開發表時

使用生成式 AI 工具的注意事項

如何劃分和界定個人思考與 AI 協助之間的界限，確保學術貢獻認定的公平性？

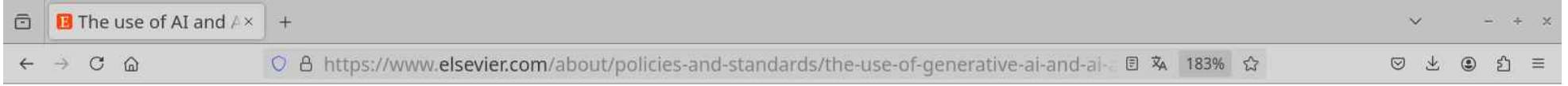
工具性的應用可、輔具性不涉及主論點

Where authors use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, these technologies should only be used to improve readability and language of the work and not to replace key authoring tasks such as producing scientific, pedagogic, or medical insights, drawing scientific conclusions, or providing clinical recommendations. Applying the technology should be done with human oversight and control and all work should be reviewed and edited carefully, because AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete, or biased. The authors are ultimately responsible and accountable for the contents of the work.

項

如何劃分和界定個人思考與 AI 協助之間的界限，確保學術貢獻認定的公平性？

工具性的應用可、輔具性不涉及主論點



The use of generative AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier

Policy for book and commissioned content authors

This policy aims to provide greater transparency and guidance to authors, readers, reviewers, editors in relation to generative AI and AI-assisted technologies. Elsevier will monitor this development and will adjust or refine this policy when appropriate. Please note the policy only refers to the writing process, and not to the use of AI tools to analyze and draw insights from data as part of the research process.

Where authors use generative AI and AI-assisted technologies in the writing process, these technologies should only be used to improve readability and language of the work and not to replace key authoring tasks such as producing scientific, pedagogic, or medical insights, drawing scientific conclusions, or providing clinical recommendations. Applying the technology should be done with human oversight and control and all work should be reviewed and edited carefully, because AI can generate authoritative-sounding output that can be incorrect, incomplete, or biased. The authors are ultimately responsible and accountable for the contents of the

https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier

Elsevier

1. 研究過程可、寫作過程原則不可，除非僅用於提升語言或可讀性，不涉及主論點的修潤工作。
2. 錦上添花或可、雪中送炭不可，主要結論、要點不能仰賴 AI 生成，圖表盡量求真求實，除非僅用在光影、對比的微調。
3. 單純工具可、輔具分工看狀況，並應配合三項要點的揭露與備存，包括所使用的 AI 工具、使用方式與範圍，以及保留原始文件。

https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/publishing-ethics-books/generative-ai-policies

生成式 AI 工具用於翻譯

1. 簡中 / 繁中 - 單純字體代換、不算改作 → 工具
2. 挑出錯別字或文法建議調校處、自行調校 → 工具
3. 一字一詞一句一段一篇的翻和校正、翻譯機 → 工具
4. 基於原著作增刪內容潤飾全文翻譯 - 工具 / 輔具 → 增進閱讀性可、調整論點或發現不可！（不一定適用於文學作品）

工具模式使用毋須註明、然輔具模式建議應具體述明

工具：

- 產出結果仍能被理解和驗證為受人類創意所控制

工具性利用原則上毋須註明

輔具：

- 產出結果為 AI 生成沉潛高度干涉

輔具性分工原則上應具體註明

學論引註上使用 AI 需要注意什麼 ?SCI 期刊投稿時都會請投稿者 announce 是否有使用 AI ，建議要如何寫？

1. 使用哪一個 AI 工具、怎麼用、備存原始資料。

2. 具體：用在哪裡 (language editing and clarity improvement) 、沒用在哪裡 (data analysis or conclusions) ，相關責任由作者擔負。

依照過去一般通則標準，基本上，人類作者應該要先呈現第一版。



https://ajps.org/ajps-ai-policy/

Authorship and AI Oversight

Authors may use AI Technology only as a companion to all their work, including the writing process: they must retain responsibility for and oversight of all content, and must not use AI as a replacement for their own judgment.

AJPS-2026.08.11

1. **用 AI 就用 AI**
2. 交出去的東西，**全都當作作者自己寫的**。
3. **說理、辯護乃至錯誤承擔，都必須由作者一力承擔。**
4. 最終成果確實**反映作者自己的專業、聲音與原創性**。
5. 人類**理解、吸收、驗證**，並願意**完整承接其責任**。

https://ajps.org/2026/08/11/revised-ajps-artificial-intelligence-ai-policy-for-authors-and-reviewers/

重點不是用 AI

重點是用了 AI 沒有揭露

而又欠缺掌控相關表達與發現的能力

論文作品的判斷指標

1. 對所發表作品論點的說明
2. 對創作成果的正確性擔保
3. 驗證理論表達的能力

更直觀的說：

1. 能說明、 2. 能負責 、 3. 能驗證。

（就能 / 才能主張符合學術創作性的作品）



https://tw.creativecommons.net/openglam/

CC Taiwan 授權討論室

https://groups.google.com/forum/#!forum/cctw-discussion